



PUTUSAN

Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : REDO IRAWAN BIN SUHARDI;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tepi Sungai Kedukan RT.055 RW.013 Kel. 34 Ulu
Kec. Seberang Ulu Satu Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ADE ARYA BIN SUHARDI;
2. Tempat lahir : Desa Mentawak;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/15 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. KH.A. Wahid Hasyim Lr. Terusan RT.045 RW.
009 Kel. 5 Ulu Kec Seberang Ulu Satu Kota
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I Redo Irawan Bin Suhardi ditangkap pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/422/IX/2024/RESKRIM tanggal 18 September 2024 dan Terdakwa II Ade Arya Bin Suhardi ditangkap pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/423/IX/2024/RESKRIM tanggal 18 September 2024;

Terdakwa I Redo Irawan Bin Suhardi dan Terdakwa II Ade Arya Bin Suhardi ditahan dalam tahanan RUTAN masing - masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Depiyanti, S.H. Dkk dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS), yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Januari 2025 Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Redo Irawan Bin Suhardi bersama-sama dengan Terdakwa II Ade Arya Bin Suhardi secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I Redo Irawan Bin Suhardi bersama-sama dengan Terdakwa II Ade Arya Bin Suhardi dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I Redo Irawan Bin Suhardi bersama-sama dengan Terdakwa II Ade Arya Bin Suhardi dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tertanggal 23 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, sopan, telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi, Para Terdakwa masih sangat muda, masih bisa melanjutkan pendidikannya sebagaimana harapan keluarga agar menjadi manusia yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tertanggal 23 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Para Terdakwa dihukum pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun agar tidak menciderai rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I REDO IRAWAN BIN SUHARDI bersama-sama dengan Terdakwa II ADE ARYA BIN SUHARDI, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus 2024, bertempat di Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr.Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban **RUSTAM EFENDI Als FENDI (meninggal dunia)**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa I REDO IRAWAN sedang berjalan menuju warung MAK AS untuk membeli Mie Goreng, namun melintasi Warung MANG TAR melihat korban RUSTAM EFENDI Als FENDI sedang duduk di Warung MANG TAR, lalu saat itu Terdakwa I REDO IRAWAN sempat berkata kepada korban RUSTAM EFENDI Als FENDI “ WD KELA FEN ”, lalu korban RUSTAM EFENDI Als FENDI meniajawab “NGAPO KAU ITU NAK NGOLAHKE AKU APO AWAK MASIH KECIK”, lalu Terdakwa I REDO IRAWAN berkata “IDAK FEN AKU ITU MAEN-MAEN BAE FEN”, lalu korban RUSTAN EFENDI Als FENDI kembali berkata kepada Terdakwa I REDO IRAWAN “BALEK LA KAU AGEK KU LANJAKE KAU BAPAK KAU LAGI IDAK AKU TAKUTI” mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa I REDO IRAWAN merasa emosi marah langsung pulang kerumah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang yang disimpan dalam kamar rumah Terdakwa I REDO IRAWAN, lalu Terdakwa I REDO IRAWAN sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang pergi menemui korban RUSTAM EFENDI di Warung MANG TAR beralamat Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr.Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, lalu saat itu ternyata diketahui oleh Terdakwa II ADE ARYA selaku adik Terdakwa I REDO IRAWAN sehingga Terdakwa II ADE ARYA mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari rumah untuk menyusul Terdakwa I REDO IRAWAN, kemudian sekira jam 01.00 wib sesampai di Warung MANG TAR tersebut terlihat korban RUSTAM EFENDI Als FENDI bersama saksi M.PUTRA sedang bermain handphone yang saat itu Terdakwa I REDO IRAWAN sudah emosi langsung membacok senjata tajam jenis pedang dibawa tersebut ke arah tubuh korban RUSTAM EFENDI Als FENDI, namun ditangkis oleh korban RUSTAM EFENDI Als FENDI menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I REDO IRAWAN kembali membacok korban RUSTAM EFENDI Als FENDI menggunakan senjata tajam jenis pedang hingga melukai tangan kiri tubuh korban RUSTAM EFENDI Als FENDI, lalu korban RUSTAM EFENDI ALS FENDI berlari kearah Terdakwa II ADE ARYA yang saat itulah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ADE ARYA langsung menusuk perut korban RUSTAM EFENDI Als FENDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dibawa, lalu setelah itu Terdakwa I REDO IRAWAN bersama Terdakwa II ADE ARYA melarikan diri meninggalkan korban RUSTAM EFENDI Als FENDI, sedangkan saksi M.PUTRA yang berada ditempat kejadian membawa korban RUSTAM EFENDI Als FENDI ke Rumah Sakit dan kurang lebih 1 (satu) hari mendapatkan perawatan korban RUSTAM EFENDI Als FENDI sekira jam 06.30 wib dinyatakan meninggal dunia;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdra.EFENDI BIN AHMAD meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : HK05.02/XVII.1/11/574/2024, tertanggal 11 Agustus 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban sdra. EFFENDI dengan jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, datang dalam kondisi penurunan kesadaran dan tampak sakit berat. Pada pemeriksaan fisik, terdapat satu luka tusuk pada perut sebelah kiri dan dua luka tusuk pada lengan kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Pada korban telah dilakukan pemberian cairan infus, pembersihan luka, penutupan luka dengan perban. Pasien direncanakan untuk dilakukan Tindakan laparatomi. Pasien kemudian mengalami perburukan dan diberikan Tindakan resusitasi jantung paru. Pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 04.01/D.XVIII.1.19/VK82/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Mohammad Hoesin Palembang;

Perbuatan Terdakwa I REDO IRAWAN BIN SUHARDI bersama-sama dengan Terdakwa II ADE ARYA BIN SUHARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I REDO IRAWAN BIN SUHARDI bersama-sama dengan Terdakwa II ADE ARYA BIN SUHARDI, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus 2024, bertempat di Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr.Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban RUSTAM EFENDI Als FENDI (meninggal dunia). Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa I REDO IRAWAN sedang berjalan menuju warung MAK AS untuk membeli Mie Goreng, namun melintasi Warung MANG TAR melihat korban RUSTAM EFENDI Als FENDI sedang duduk di Warung MANG TAR, lalu saat itu Terdakwa I REDO IRAWAN sempat berkata kepada korban RUSTAM EFENDI Als FENDI " WD KELA FEN ", lalu korban RUSTAM EFENDI Als FENDI meniauwab "NGAPO KAU ITU NAK NGOLAHKE AKU APO AWAK MASIH KECIK", lalu Terdakwa I REDO IRAWAN berkata "IDAK FEN AKU ITU MAEN-MAEN BAE FEN", lalu korban RUSTAN EFENDI Als FENDI kembali berkata kepada Terdakwa I REDO IRAWAN "BALEK LA KAU AGEK KU LANJAKE KAU BAPAK KAU LAGI IDAK AKU TAKUTI" mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa I REDO IRAWAN merasa emosi marah langsung pulang kerumah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang yang disimpan dalam kamar rumah Terdakwa I REDO IRAWAN, lalu Terdakwa I REDO IRAWAN sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang pergi menemui korban RUSTAM EFENDI di Warung MANG TAR beralamat Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr.Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, lalu saat itu ternyata diketahui oleh Terdakwa II ADE ARYA selaku adik Terdakwa I REDO IRAWAN sehingga Terdakwa II ADE ARYA mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari rumah untuk menyusul Terdakwa I REDO IRAWAN, kemudian sekira jam 01.00 wib sesampai di Warung MANG TAR tersebut terlihat korban RUSTAM EFENDI Als FENDI bersama saksi M.PUTRA sedang bermain handphone yang saat itu Terdakwa I REDO IRAWAN sudah emosi langsung membacok senjata tajam jenis pedang dibawa tersebut ke arah tubuh korban RUSTAM EFENDI Als FENDI, namun ditangkis oleh korban RUSTAM EFENDI Als FENDI menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I REDO IRAWAN kembali membacok korban RUSTAM EFENDI Als FENDI menggunakan senjata tajam jenis pedang hingga melukai tangan kiri tubuh korban RUSTAM EFENDI Als FENDI, lalu korban RUSTAM EFENDI ALS FENDI berlari kearah Terdakwa II ADE ARYA yang saat itulah Terdakwa II ADE ARYA langsung menusuk perut korban RUSTAM EFENDI Als FENDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dibawa, lalu setelah itu Terdakwa I REDO IRAWAN bersama Terdakwa II ADE ARYA melarikan diri meninggalkan korban RUSTAM EFENDI

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als FENDI, sedangkan saksi M.PUTRA yang berada ditempat kejadian membawa korban RUSTAM EFENDI Als FENDI ke Rumah Sakit dan kurang lebih 1 (satu) hari mendapatkan perawatan korban RUSTAM EFENDI Als FENDI sekira jam 06.30 wib dinyatakan meninggal dunia;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdra.EFENDI BIN AHMAD meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : HK05.02/XVII.1/11/574/2024, tertanggal 11 Agustus 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban sdra. EFFENDI dengan jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, datang dalam kondisi penurunan kesadaran dan tampak sakit berat. Pada pemeriksaan fisik, terdapat satu luka tusuk pada perut sebelah kiri dan dua luka tusuk pada lengan kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Pada korban telah dilakukan pemberian cairan infus, pembersihan luka, penutupan luka dengan perban. Pasien direncanakan untuk dilakukan Tindakan laparatomi. Pasien kemudian mengalami perburukan dan diberikan Tindakan resusitasi jantung paru. Pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 04.01/D.XVIII.1.19/VK82/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Mohammad Hoesin Palembang;

Perbuatan Terdakwa I REDO IRAWAN BIN SUHARDI bersama-sama dengan Terdakwa II ADE ARYA BIN SUHARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I REDO IRAWAN BIN SUHARDI bersama-sama dengan Terdakwa II ADE ARYA BIN SUHARDI, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus 2024, bertempat di Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr.Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap korban RUSTAM EFENDI Als FENDI, mengakibatkan meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa I REDO IRAWAN sedang berjalan menuju warung MAK AS untuk membeli Mie Goreng, namun melintasi Warung MANG TAR melihat korban RUSTAM EFENDI Als FENDI sedang duduk di Warung MANG TAR, lalu saat itu Terdakwa I REDO IRAWAN sempat berkata kepada korban RUSTAM EFENDI Als FENDI "WD KELA FEN", lalu korban RUSTAM EFENDI Als FENDI meniajawab "NGAPO KAU ITU NAK NGOLAHKE AKU APO AWAK MASIH KECIK" dan korban RUSTAM EFENDI Als FENDI kembali berkata kepada Terdakwa I REDO IRAWAN "BALEK LA KAU AGEK KU LANJAKE KAU BAPAK KAU LAGI IDAK AKU TAKUTI" mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa I REDO IRAWAN merasa emosi marah langsung pulang kerumah, lalu sekira jam 01.00 wib Terdakwa I REDO IRAWAN datang ke Warung MANG TAR tersebut terlihat korban RUSTAM EFENDI Als FENDI bersama saksi M.PUTRA sedang bermain handphone yang saat itu Terdakwa I REDO IRAWAN sudah emosi langsung membacok senjata tajam jenis pedang dibawa tersebut ke arah tubuh korban RUSTAM EFENDI Als FENDI, namun ditangkis oleh korban RUSTAM EFENDI Als FENDI menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I REDO IRAWAN kembali membacok korban RUSTAM EFENDI Als FENDI menggunakan senjata tajam jenis pedang hingga melukai tangan kiri tubuh korban RUSTAM EFENDI Als FENDI, lalu korban RUSTAM EFENDI Als FENDI berlari kearah Terdakwa II ADE ARYA yang ternyata menyusul Terdakwa I REDO IRAWAN, lalu saat itu Terdakwa II ADE ARYA langsung menusuk perut korban RUSTAM EFENDI Als FENDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dibawa, lalu setelah itu Terdakwa I REDO IRAWAN bersama Terdakwa II ADE ARYA melarikan diri meninggalkan korban RUSTAM EFENDI Als FENDI, sedangkan saksi M.PUTRA yang berada ditempat kejadian membawa korban RUSTAM EFENDI Als FENDI ke Rumah Sakit dan kurang lebih 1 (satu) hari mendapatkan perawatan korban RUSTAM EFENDI Als FENDI sekira jam 06.30 wib dinyatakan meninggal dunia;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdra.EFENDI BIN AHMAD meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : HK05.02/XVII.1/11/574/2024, tertanggal 11 Agustus 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban sdra. EFFENDI dengan jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, datang dalam kondisi penurunan kesadaran dan tampak sakit berat. Pada pemeriksaan fisik, terdapat satu luka tusuk pada perut sebelah kiri dan dua luka tusuk pada lengan kiri disebabkan oleh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan tajam. Pada korban telah dilakukan pemberian cairan infus, pembersihan luka, penutupan luka dengan perban. Pasien direncanakan untuk dilakukan Tindakan laparotomi. Pasien kemudian mengalami perburukan dan diberikan Tindakan resusitasi jantung paru. Pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 04.01/D.XVIII.1.19/VK82/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Mohammad Hoesin Palembang;

Perbuatan Terdakwa I REDO IRAWAN BIN SUHARDI bersama-sama dengan Terdakwa II ADE ARYA BIN SUHARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. M. PUTRA BIN MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa saat ini terkait perkara Para Terdakwa yang telah melakukan Pembunuhan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr. Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah Rustam Efendi Als Fendi (meninggal dunia);
- Bahwa yang melakukan Pembunuhan tersebut adalah Para Terdakwa dan saksi melihat langsung saat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat korban mengalami luka ditangan kiri, lalu luka tusuk di perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama korban sedang bermain handphone, kemudian datang Terdakwa I Redo Irawan yang sudah emosi langsung membacokkan senjata tajam jenis pedang yang



dibawanya tersebut ke arah tubuh korban hingga mengenai tangan kiri korban, lalu Terdakwa I Redo Irawan kembali membacok korban menggunakan senjata tajam jenis pedang hingga melukai tangan kiri tubuh korban, lalu saksi melihat korban berlari ke arah Terdakwa II Ade Arya yang ternyata mengikuti Terdakwa I Redo Irawan dari belakang sehingga saat itulah Terdakwa II Ade Arya langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dibawanya, setelah itu Terdakwa I Redo Irawan bersama Terdakwa II Ade Arya melarikan diri meninggalkan korban, sedangkan saksi yang berada ditempat kejadian membawa korban ke Rumah Sakit dan kurang lebih 1 (satu) hari mendapatkan perawatan, sekira pukul 06.30 WIB korban dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: HK05.02/XVII.1/11/574/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban sdr. Effendi dengan jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, datang dalam kondisi penurunan kesadaran dan tampak sakit berat. Pada pemeriksaan fisik, terdapat satu luka tusuk pada perut sebelah kiri dan dua luka tusuk pada lengan kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Pada korban telah dilakukan pemberian cairan infus, pembersihan luka, penutupan luka dengan perban. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan laparotomi. Pasien kemudian mengalami perburukan dan diberikan tindakan resusitasi jantung paru. Pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 04.01/D.XVIII.1.19/VK82/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Mohammad Hoesin Palembang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. IDA ROYANI BINTI WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa;



- Bahwa saksi diperiksa saat ini terkait perkara Para Terdakwa yang telah melakukan Pembunuhan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr. Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah Rustam Efendi Als Fendi (meninggal dunia) yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan Pembunuhan tersebut adalah Para Terdakwa dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mendapat telepon dari keluarga saksi yang mengatakan korban masuk rumah sakit M. Husin Palembang dalam keadaan kritis. Kemudian saksi langsung mendatangi rumah sakit dan setibanya saksi melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan mengalami luka bacok dibagian pergelangan tangan sebelah kiri, luka tusukan dibagian perutnya dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Para Terdakwa membunuh korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Para Terdakwa sempat melarikan diri dan ditangkap setelah 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: HK05.02/XVII.1/11/574/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban sdra. Effendi dengan jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, datang dalam kondisi penurunan kesadaran dan tampak sakit berat. Pada pemeriksaan fisik, terdapat satu luka tusuk pada perut sebelah kiri dan dua luka tusuk pada lengan kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Pada korban telah dilakukan pemberian cairan infus, pembersihan luka, penutupan luka dengan perban. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan laparatomi. Pasien kemudian mengalami perburukan dan diberikan tindakan resusitasi jantung paru. Pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 04.01/D.XVIII.1.19/VK82/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Mohammad Hoesin Palembang;



- Bahwa belum perdamaian dan tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. NANDO FERDIANSYAH BIN SURATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa saat ini terkait perkara Para Terdakwa yang telah melakukan Pembunuhan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr. Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah Rustam Efendi Als Fendi (meninggal dunia);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di Desa Bermani Ilir Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan Pembunuhan tersebut adalah Para Terdakwa yang saksi ketahui setelah penangkapan;
- Bahwa saksi mendapat laporan sehubungan dengan Laporan Polisi No. LP / B / 331 / VIII / 2024 / SPKT / POLSEK SEBERANG ULU I / POLRESTABES PALEMBANG / POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 16 Agustus 2024 atas nama pelapor Ida Royani, sehingga pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 berhasil mengamankan Para Terdakwa di Desa Bermani Ilir Kabupaten Bengkulu saat Para Terdakwa di rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, berawal Terdakwa I Redo mendengar perkataan korban yang membuat sakit hati dan merasa emosi serta marah hingga langsung pulang kerumah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang yang disimpan dalam kamar rumah Terdakwa I Redo, lalu Terdakwa I Redo sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang pergi menemui korban di Warung Mang Tar yang beralamat Jalan KH.A. Wahid Hasyim Lr.Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, lalu saat itu ternyata diketahui oleh Terdakwa II Ade Arya selaku adik Terdakwa I Redo Irawan sehingga Terdakwa II Ade Arya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari rumah untuk



menyusul Terdakwa I Redo Irawan. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB sesampai di Warung Mang Tar tersebut terlihat korban bersama saksi M. Putra sedang bermain handphone yang saat itu Terdakwa I Redo Irawan sudah emosi langsung membacokkan senjata tajam jenis pedang yang dibawa tersebut kearah tubuh korban namun ditangkis oleh korban menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I Redo Irawan kembali membacok korban menggunakan senjata tajam jenis pedang hingga melukai tangan kiri tubuh korban, lalu korban berlari kearah Terdakwa II Ade Arya yang saat itu Terdakwa II Ade Arya langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dibawa, lalu setelah itu Para Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: HK05.02/XVII.1/11/574/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban sdra. Effendi dengan jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, datang dalam kondisi penurunan kesadaran dan tampak sakit berat. Pada pemeriksaan fisik, terdapat satu luka tusuk pada perut sebelah kiri dan dua luka tusuk pada lengan kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Pada korban telah dilakukan pemberian cairan infus, pembersihan luka, penutupan luka dengan perban. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan laparatomi. Pasien kemudian mengalami perburukan dan diberikan tindakan resusitasi jantung paru. Pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 04.01/D.XVIII.1.19/VK82/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Mohammad Hoesin Palembang;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Redo Irawan Bin Suhardi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa I tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa saat ini terkait perkara Para Terdakwa yang telah melakukan Pembunuhan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr. Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah Rustam Efendi Als Fendi (meninggal dunia);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di Desa Bermani Ilir Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa I sedang berjalan menuju warung MAK AS untuk membeli Mie Goreng, namun melintasi Warung MANG TAR dan melihat korban sedang duduk di Warung MANG TAR, saat itu Terdakwa I sempat berkata kepada korban "WD KELA FEN", lalu korban menjawab "NGAPO KAU ITU NAK NGOLAHKE AKU APO AWAK MASIH KECIK", lalu Terdakwa I berkata "IDAK FEN AKU ITU MAEN-MAEN BAE FEN", lalu korban kembali berkata kepada Terdakwa I "BALEK LA KAU AGEK KU LANJAKE KAU BAPAK KAU LAGI IDAK AKU TAKUTI" mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa I merasa emosi dan marah hingga langsung pulang kerumah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang yang disimpan dalam kamar rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang pergi menemui korban di Warung MANG TAR yang beralamat Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr.Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang;
- Bahwa saat Terdakwa I pulang diketahui oleh Terdakwa II Ade Arya selaku adik Terdakwa I sehingga Terdakwa II Ade Arya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari rumah untuk menyusul Terdakwa I, kemudian sekira pukul 01.00 WIB sesampai di Warung MANG TAR tersebut terlihat korban bersama saksi M. Putra sedang bermain handphone yang saat itu Terdakwa I Redo Irawan sudah emosi langsung membacokkan senjata tajam jenis pedang yang dibawa tersebut kearah tubuh korban namun ditangkis oleh korban menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I Redo Irawan kembali membacok korban menggunakan senjata tajam jenis pedang hingga melukai tangan kiri tubuh korban, lalu korban berlari kearah Terdakwa II Ade Arya yang saat itu Terdakwa II Ade Arya langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam



jenis pisau yang sudah dibawa, lalu setelah itu Para Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: HK05.02/XVII.1/11/574/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban sdra. Effendi dengan jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, datang dalam kondisi penurunan kesadaran dan tampak sakit berat. Pada pemeriksaan fisik, terdapat satu luka tusuk pada perut sebelah kiri dan dua luka tusuk pada lengan kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Pada korban telah dilakukan pemberian cairan infus, pembersihan luka, penutupan luka dengan perban. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan laparotomi. Pasien kemudian mengalami perburukan dan diberikan tindakan resusitasi jantung paru. Pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 04.01/D.XVIII.1.19/VK82/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Mohammad Hoesin Palembang;

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Ade Arya Bin Suhardi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa II tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa II diperiksa saat ini terkait perkara Para Terdakwa yang telah melakukan Pembunuhan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr. Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah Rustam Efendi Als Fendi (meninggal dunia);

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di Desa Bermani Ilir Kabupaten Bengkulu;

- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa I sedang berjalan menuju warung MAK AS untuk membeli Mie Goreng, namun melintasi Warung MANG TAR dan melihat korban sedang duduk di Warung MANG TAR, saat itu Terdakwa I sempat berkata kepada korban "WD KELA FEN", lalu korban



menjawab "NGAPO KAU ITU NAK NGOLAHKE AKU APO AWAK MASIH KECIK", lalu Terdakwa I berkata "IDAK FEN AKU ITU MAEN-MAEN BAE FEN", lalu korban kembali berkata kepada Terdakwa I "BALEK LA KAU AGEK KU LANJAKE KAU BAPAK KAU LAGI IDAK AKU TAKUTI" mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa I merasa emosi dan marah hingga langsung pulang kerumah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang yang disimpan dalam kamar rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang pergi menemui korban di Warung MANG TAR yang beralamat Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr.Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang;

- Bahwa saat Terdakwa I pulang diketahui oleh Terdakwa II Ade Arya selaku adik Terdakwa I sehingga Terdakwa II Ade Arya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari rumah untuk menyusul Terdakwa I, kemudian sekira pukul 01.00 WIB sesampai di Warung MANG TAR tersebut terlihat korban bersama saksi M. Putra sedang bermain handphone yang saat itu Terdakwa I Redo Irawan sudah emosi langsung membacokkan senjata tajam jenis pedang yang dibawa tersebut kearah tubuh korban namun ditangkis oleh korban menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I Redo Irawan kembali membacok korban menggunakan senjata tajam jenis pedang hingga melukai tangan kiri tubuh korban, lalu korban berlari kearah Terdakwa II Ade Arya yang saat itu Terdakwa II Ade Arya langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dibawa, lalu setelah itu Para Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: HK05.02/XVII.1/11/574/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban sdra. Effendi dengan jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, datang dalam kondisi penurunan kesadaran dan tampak sakit berat. Pada pemeriksaan fisik, terdapat satu luka tusuk pada perut sebelah kiri dan dua luka tusuk pada lengan kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Pada korban telah dilakukan pemberian cairan infus, pembersihan luka, penutupan luka dengan perban. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan laparatomi. Pasien kemudian mengalami perburukan dan diberikan tindakan resusitasi jantung paru. Pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 04.01/D.XVIII.1.19/VK82/2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Mohammad Hoesin Palembang;

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Para Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di Desa Bermani Ilir Kabupaten Bengkulu karena telah melakukan Pembunuhan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr. Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah Rustam Efendi Als Fendi (meninggal dunia);
- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa I sedang berjalan menuju warung MAK AS untuk membeli Mie Goreng, namun melintasi Warung MANG TAR dan melihat korban sedang duduk di Warung MANG TAR, saat itu Terdakwa I sempat berkata kepada korban "WD KELA FEN", lalu korban menjawab "NGAPO KAU ITU NAK NGOLAHKE AKU APO AWAK MASIH KECIK", lalu Terdakwa I berkata "IDAK FEN AKU ITU MAEN-MAEN BAE FEN", lalu korban kembali berkata kepada Terdakwa I "BALEK LA KAU AGEK KU LANJAKE KAU BAPAK KAU LAGI IDAK AKU TAKUTI" mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa I merasa emosi dan marah hingga langsung pulang kerumah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang yang disimpan dalam kamar rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang pergi menemui korban di Warung MANG TAR yang beralamat Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr.Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang;
- Bahwa saat Terdakwa I pulang diketahui oleh Terdakwa II Ade Arya selaku adik Terdakwa I sehingga Terdakwa II Ade Arya mengambil 1 (satu)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah senjata tajam jenis pisau dari rumah untuk menyusul Terdakwa I, kemudian sekira pukul 01.00 WIB sesampai di Warung MANG TAR tersebut terlihat korban bersama saksi M. Putra sedang bermain handphone yang saat itu Terdakwa I Redo Irawan sudah emosi langsung membacokkan senjata tajam jenis pedang yang dibawa tersebut kearah tubuh korban namun ditangkis oleh korban menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I Redo Irawan kembali membacok korban menggunakan senjata tajam jenis pedang hingga melukai tangan kiri tubuh korban, lalu korban berlari kearah Terdakwa II Ade Arya yang saat itu Terdakwa II Ade Arya langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dibawa, lalu setelah itu Para Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: HK05.02/XVII.1/11/574/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban sdra. Effendi dengan jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, datang dalam kondisi penurunan kesadaran dan tampak sakit berat. Pada pemeriksaan fisik, terdapat satu luka tusuk pada perut sebelah kiri dan dua luka tusuk pada lengan kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Pada korban telah dilakukan pemberian cairan infus, pembersihan luka, penutupan luka dengan perban. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan laparatomi. Pasien kemudian mengalami perburukan dan diberikan tindakan resusitasi jantung paru. Pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 04.01/D.XVIII.1.19/VK82/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Mohammad Hoesin Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang, yang ternyata dari rumusan tindak pidana dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan serta dirumuskan didalam pasal tersebut yang diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Dan hal ini lebih ditegaskan lagi dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 dimana kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kedepan persidangan yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I Redo Irawan Bin Suhardi dan Terdakwa II Ade Arya Bin Suhardi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut benar adanya dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa, tentang hal ini Majelis berpendapat haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur Barang Siapa dari dakwaan Penuntut Umum menunjuk kepada Para Terdakwa, oleh karena itu unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Atau dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan, menurut doktrin hukum pidana Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oormerk);

Kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als Zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku, dan;
- Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di Desa Bermani Ilir Kabupaten Bengkulu karena telah melakukan Pembunuhan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira



pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr. Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah Rustam Efendi Als Fendi (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa I sedang berjalan menuju warung MAK AS untuk membeli Mie Goreng, namun melintasi Warung MANG TAR dan melihat korban sedang duduk di Warung MANG TAR, saat itu Terdakwa I sempat berkata kepada korban "WD KELA FEN", lalu korban menjawab "NGAPO KAU ITU NAK NGOLAHKE AKU APO AWAK MASIH KECIK", lalu Terdakwa I berkata "IDAK FEN AKU ITU MAEN-MAEN BAE FEN", lalu korban kembali berkata kepada Terdakwa I "BALEK LA KAU AGEK KU LANJAKE KAU BAPAK KAU LAGI IDAK AKU TAKUTI" mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa I merasa emosi dan marah hingga langsung pulang kerumah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang yang disimpan dalam kamar rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang pergi menemui korban di Warung MANG TAR yang beralamat Jalan KH.A.Wahid Hasyim Lr.Terusan I Rt.045 Rw.09 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I pulang diketahui oleh Terdakwa II Ade Arya selaku adik Terdakwa I sehingga Terdakwa II Ade Arya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari rumah untuk menyusul Terdakwa I, kemudian sekira pukul 01.00 WIB sesampai di Warung MANG TAR tersebut terlihat korban bersama saksi M. Putra sedang bermain handphone yang saat itu Terdakwa I Redo Irawan sudah emosi langsung membacokkan senjata tajam jenis pedang yang dibawa tersebut kearah tubuh korban namun ditangkis oleh korban menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I Redo Irawan kembali membacok korban menggunakan senjata tajam jenis pedang hingga melukai tangan kiri tubuh korban, lalu korban berlari kearah Terdakwa II Ade Arya yang saat itu Terdakwa II Ade Arya langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dibawa, lalu setelah itu Para Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: HK05.02/XVII.1/11/574/2024 tertanggal 11 Agustus 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa korban sdra. Effendi dengan jenis kelamin laki-laki, usia dua puluh delapan tahun, datang dalam kondisi penurunan kesadaran dan tampak sakit berat. Pada pemeriksaan fisik, terdapat satu luka tusuk pada perut sebelah kiri dan dua luka tusuk pada lengan kiri disebabkan oleh kekerasan tajam. Pada korban telah dilakukan pemberian



cairan infus, pembersihan luka, penutupan luka dengan perban. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan laparatomi. Pasien kemudian mengalami perburukan dan diberikan tindakan resusitasi jantung paru. Pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 04.01/D.XVIII.1.19/VK82/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Mohammad Hoesin Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mempunyai niat atau maksud akan matinya atau meninggalnya korban Rustam Efendi Als Fendi (kesengajaan sebagai kepastian (Opzet als Zekerheidsbewustzijn), dengan demikian unsur ke 2 yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan pembuktian unsur sebelumnya dimana saat Terdakwa I pulang diketahui oleh Terdakwa II Ade Arya selaku adik Terdakwa I sehingga Terdakwa II Ade Arya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari rumah untuk menyusul Terdakwa I, kemudian sekira pukul 01.00 WIB sesampai di Warung MANG TAR tersebut terlihat korban bersama saksi M. Putra sedang bermain handphone yang saat itu Terdakwa I Redo Irawan sudah emosi langsung membacokkan senjata tajam jenis pedang yang dibawa tersebut kearah tubuh korban namun ditangkis oleh korban menggunakan tangan kirinya, lalu Terdakwa I Redo Irawan kembali membacok korban menggunakan senjata tajam jenis pedang hingga melukai tangan kiri tubuh korban, lalu korban berlari kearah Terdakwa II Ade Arya yang saat itu Terdakwa II Ade Arya langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dibawa, lalu setelah itu Para Terdakwa melarikan diri meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut nampak peran dan kedudukan dari Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dipergunakan adalah milik dari Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-3 yaitu turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan bukan penyangkalan atas perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan atau penghukuman sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga setelah Para Terdakwa menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek *moral justice*, *social justice* maupun *legal justice* sehingga lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Para Terdakwa dianggap telah sesuai dan adil dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan Penuntut Umum selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan tersebut tidak sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang pidana maksimalnya 15 (lima belas) tahun, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Redo Irawan Bin Suhardi dan Terdakwa II Ade Arya Bin Suhardi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama melakukan pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Redo Irawan Bin Suhardi dan Terdakwa II Ade Arya Bin Suhardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 oleh kami, Eduward, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum dan Corry Oktarina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darlian Tulup Putra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum

Eduward, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.